



PUTUSAN

Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMON bin APIP (alm);**
Tempat Lahir : Batu Belubang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Belubang, RT.08, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMON bin APIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak memiliki izin” melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
4. Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau asset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukup untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara profesional dari pidana denda yang tidak dibayar;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi B-9160-VDA;
 2. 1 (satu) buah STNK mobil truk Plat B-9160-VDA;
 3. Balok timah warna silver sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) buah dengan berat $\pm$ 9.508 (sembilan ribu lima ratus delapan) kilogram;
 4. Balok timah warna kuning sebanyak 44 (empat puluh empat) buah dengan berat $\pm$ 1.054 (seribu lima puluh empat) kilogram;
 5. Balok timah berbentuk bulat sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat $\pm$ 34 (tiga puluh empat) kilogram;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Balok timah berbentuk koin sebanyak 105 (seratus lima) buah dengan berat ± 9 (sembilan) kilogram;
7. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8+ warna hitam Nomor HP: 0813-6687-6662;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna hitam Nomor HP: 0853-8108-4592;
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model: TA-1114 IMEI (slot Sim 1) 354926220337131-IMEI (slot Sim 2) 354926220387136 Nomor HP 0821-7937-6918;
11. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam Model: Vivo 1920 IMEI (slot Sim 1) 864011048217535-IMEI (slot Sim 2) 864011048217527 Nomor HP 0813-7006-8830;
12. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1910 IMEI (Slot Sim 1) 864372043916632-IMEI (Slot Sim 2) 864372043916624 No HP 0812-9274-9357;
- Dirampas untuk Negara;
13. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0419034349 atas nama MULYANI;
14. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0419022260 atas nama MULYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN.Kba tanggal 29 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMON bin APIP tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Balok timah sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) buah dengan rincian:

- 1) Balok timah warna silver sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) buah dengan berat ± 9.508 (sembilan ribu lima ratus delapan) kilogram;
- 2) Balok timah warna kuning sebanyak 44 (empat puluh empat) buah dengan berat ± 1.054 (seribu lima puluh empat) kilogram;
- 3) Balok timah berbentuk bulat sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat ± 34 (tiga puluh empat) kilogram;
- 4) Balok timah berbentuk koin sebanyak 105 (seratus lima) buah dengan berat ± 9 (sembilan) kilogram;

Dengan total berat keseluruhan dari balok timah sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) buah seberat ± 10.605 (sepuluh ribu enam ratus lima) kilogram;

2. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi B-9160-VDA;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8+ warna hitam Nomor HP: 0813-6687-6662;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 Warna Hitam Nomor HP: 0853-8108-4592;
5. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam dengan Nomor HP: 0813-7308-4677;
7. 1 (satu) buah STNK mobil truk Plat B-9160-VDA;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model: TA-1114 IMEI (Slot Sim 1) 354926220337131-IMEI (Slot Sim 2) 354926220387136;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah *simcard* Simpati/Telkomsel dengan Nomor 0821-7937-6918;
 10. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam model: Vivo 1920 IMEI (Slot Sim 1) 864011048217535-IMEI (Slot Sim 2) 864011048217527;
 11. 1 (satu) buah *simcard* Simpati/Telkomsel dengan Nomor 0813-7006-8830;
 12. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1910 IMEI (Slot Sim 1) 864372043916632-IMEI (Slot Sim 2) 864372043916624;
 13. 1 (satu) buah *simcard* Simpati/Telkomsel dengan Nomor 0812-9274-9357;
 14. 1 (satu) bundel cetak Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0419034349 atas nama MULYANI;
 15. 1 (satu) bundel cetak Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0419022260 atas nama MULYANI;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ERWIN bin SUPRIYADI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN.Kba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 18 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah pada tanggal 29 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 18 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam gudangnya berupa 536 (lima ratus tiga puluh enam) balok timah dengan berat 10.605 (sepuluh ribu enam ratus lima) kilogram yang terdiri dari 6.605 (enam ribu enam ratus lima) kilogram balok timah milik Saksi Erwin bin Supriyadi dan 4.000 (empat ribu) kilogram balok timah milik H. Udin. Balok-balok timah tersebut rencananya akan diangkut oleh Saksi Saputera menuju wilayah Cileungsi Bogor dengan menggunakan mobil truk miliknya, namun Saksi Erwin bin Supriyadi menampungnya terlebih dahulu di gudang milik Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan Saksi Erwin bin Supriyadi sendiri sudah 5 (lima) kali melakukan penyimpanan sementara balok timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menyewakan gudang untuk menampung limbah timah yang sudah tidak dapat diperdagangkan lagi, hal ini dihubungkan dengan *Report Of Analysis* No. 0444/TBK/LAB/2022-S2 yang dikeluarkan oleh PT. Timah, Tbk. bahwa balok-balok timah yang ditampung di dalam gudang milik Terdakwa tersebut bukanlah kategori balok timah yang wajib diperdagangkan melalui bursa timah dikarenakan kandungan Stannum (Sn) dalam balok timah tersebut tidak memenuhi kualifikasi timah murni batangan (*vide* lampiran I Romawi VIII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 dan Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah);
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut sudah tepat dan benar karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) antara Terdakwa dengan Saksi Erwin bin Supriyadi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023



terkait dengan tindak pidana penjualan balok-balok timah tersebut. Peran Terdakwa dalam perkara *a quo* hanyalah sebatas pemilik gudang yang dijadikan sebagai tempat menampung balok-balok timah milik saksi Erwin bin Supriyadi dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana Saksi Erwin bin Supriyadi dapat memperoleh balok timah tersebut, namun pernah disampaikan kepada Terdakwa bahwa balok timah tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki perizinan yang sah (legal);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2023